

권 고 사 항

1. 제 목 : 치매안심센터 겸직승인 및 협력의사 수당 지급에 관한 사항

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용 : 중앙보훈병원에서는 '18. 1.12.에 ○○시 보건소 치매안심센터와 '18.01.15. ~ '18.12.31.까지 치매조기검진을 위한 협력의사를 지원하고 보건소로부터 치매감별검사비용을 1인당 8만원을 지급받는 업무협약을 체결하였으며, '18.12.28.에 협약기간을 '19.01.01. ~ '21.12.31.까지로 하고 같은 내용으로 업무협약을 다시 체결 하였습니다.

2018년 협약 이후 협력의사인 신경과 AAA(이하 '협력의사'라고 한다.)은 ○○시 보건소와 1일 8시간(09:00 ~ 18:00) 주1회 근무를 하고 일 ###,000원의 보수를 지급하기로 하는 기간제 근로자 계약서를 작성하였으며, '18.01.15. ~ '18.12.31.까지 ○○시 보건소 치매안심센터 협력의사로 겸직 승인을 하였습니다.

그런데 일 ###,000원의 보수를 협력의사 개인계좌가 아닌 중앙보훈병원 법인계좌로 지급 받았고, 협력의사는 보건소로부터 입금 받은 금액만큼 법인카드를 사용하여 신경과 의국비 등으로 집행하였으며, 보건소는 지급한 금액에 대하여 협력의사 개인소득으로 신고하고 원천징수 후 중앙보훈병원으로 입금하였습니다.

한편, 2019년에도 업무협약에 따라 1일 8시간 주1회 근무를 하고 ###,000원을 지급받고 있으나 협력의사가 보건소와 별도의 기간제 근로자 계약서를 작성하지 않았습니다.

가. 협력의사 수당 수령 방법에 관한 사항

「2019년 치매정책 사업안내」 I-4 치매안심센터 주요사업에 따르면 검진 평가는 협력의사가 하고 주 8시간 이상 근무가 원칙이며 협력의사 수당은 주 ###,000원을 의사에게 직접 지급 또는 소속의료기관으로 지급 가능¹⁾하다고 안내하고 있습니다.

1) 2017년 10월 발행된 「치매안심센터 사업」에는 주 8시간 이상 근무 원칙과 월 2,116,000원 지급까지만 명시되어 있고 직접지급 또는 소속의료기관으로 지급은 명시되어 있지 않음.

또한 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제25조제3항에 따르면 임직원이 근무시간 중에 직무와 관련된 강의·강연을 행하는 경우에는 제1항에도 불구하고 그 대가를 받을 수 없다고 정하고 있으므로 외부강의로 인정될 수 없으며, 외부강의로 인정되기 위하여 본인의 연차를 사용한다고 하여도 본 업무 수행을 위한 일수(52일)가 협력의사의 연차 발생일수(18일) 보다 많으므로 연차를 사용한 업무수행은 불가능하여 외부강의 신고를 통한 보건소 진료지원도 불가능합니다.

따라서 협력의사 수당은 중앙보훈병원으로 지급이 가능하고 외부강의를 통한 업무수행이 불가능하므로 협력의사 수당은 중앙보훈병원으로 귀속되는 것이 타당하며, 중앙보훈병원에서는 매출계산서를 발급하고 법인계좌로 입금되도록 하여야 할 것으로 검토됩니다.

그리고 중앙보훈병원에서는 입금된 협력의사 수당에 대하여 수익으로 처리하고 IRB 연구비나 정부과제에 따른 보조금 사례 등을 참고하여 간접비, 의국비 등 비용 집행 방침을 수립하고 방침을 준수하여 사용하여야 할 것으로 검토됩니다.

나. 겸직승인에 관한 사항

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조제1항에 따르면 공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다고 정하고 있습니다.

영리를 목적으로 하는 업무는 종사하지 못하고 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다고 정한 것으로 보아 제37조의 취지는 개인 별도의 영리행위를 금지하는 것으로 볼 수 있습니다.

또한 협력의사는 2018년에 진료에 대한 보수를 지급받지 않았고 중앙보훈병원이 법인계좌를 통해 지급받았으며, 2019년에도 “가”항에서와 같이 협력의사 개인이 수당을 수령하지 않고 중앙보훈병원에서 수령한다면 중앙보훈병원 직원으로서의 업무 연장이며 협력의사 개인으로서 별도의 영리행위를 한 것은 아닙니다.

따라서 이번과 같은 사항은 중앙보훈병원 직원으로서의 업무 연장으로 별도의 겸직승인 없이 진료지원을 위한 출장일에 「복무규정」 제39조에 따른 출장명령이 필요한 것으로 검토됩니다.

다. 개인근로소득세의 회사비용 처리에 관한 사항

「법인세법」 제19조제2항에 따르면 손비는 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 하도록 되어 있고 같은 법 제27조제2호에 따르면 지출의 비용 중 해당법인의 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 지출금액은 사업연도 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 않도록 정하고 있습니다.

또한, 2019년 편성 예산에도 직원의 소득세 대납액을 위한 예산과목이 없고 설령 직원의 소득세를 대납할 경우는 해당 금액을 직원의 소득 즉, 급여 성격으로 인정되기 때문에 2019년 연말정산 시 총급여에 포함되어 다시 과세가 되어야 합니다.

따라서, 연말정산 시 협력수당을 소득금액에 포함하여 증가되는 추가 납부세액에 대한 병원의 대납액은 업무와 관련이 없는 비용의 지출이므로 회사비용으로 처리할 수 없습니다.

4. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- “가”항과 관련하여 보건소로부터의 협력의사 수당을 중앙보훈병원 법인계좌로 수령하시기 바라며, 입금된 협력의사 수당의 비용 집행방침을 수립하여 사용하시고, 별도의 기간제 근로계약서를 작성하지 않으므로 업무협약서의 내용을 보완하여 주시기 바라며,(권고)
- “나”항과 관련하여 협력의사에 대해서는 별도의 겸직승인 없이 진료지원 일에 출장명령에 따른 근태관리를하시기 바라며,(권고)
- 협력의사 개인근로소득세는 회사비용으로 처리하지 마시기 바랍니다.(권고)